拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２０-５７２７５６
起案日	令和　５年　７月２６日
特許庁審査官	小野田　達志　　３１１７　３Ｅ００
特許出願人代理人	村山　靖彦（ほか　２名）　様
適用条文	第３６条第６項第１号（サポート要件） 第３６条第６項第２号（明確性）

＜＜＜＜　　最後　　＞＞＞＞

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（サポート要件）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。
２．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

記

●理由１（サポート要件）について
・請求項　３-２０
請求項３-５、１６の「内部織物膜」、請求項５、１６の「外部織物膜」に対して、発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり、その結果、両者の対応関係が不明瞭である（審査基準　第ＩＩ部 第２章 第２節 サポート要件　２．２（２）参照。）。なお、第１の織物外側層が第１の外側層９３７１（［０４９０］）に、第２の織物外側層が第２の外側層９３８１（［０４９３］）に、それぞれ対応するとした場合、例えば［０４９３］には「第２の内側層９３８５は、空気不透過性であり得る。いくつかの例において、第２の内側層９３８５は、熱可塑性材料から形成され得、膜であり得る。」との記載はあるが、これは、織物ではなく熱可塑性材料の膜だから、内部織物膜とは整合しない。
よって、請求項３-２０に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでない。

●理由２（明確性）について
・請求項　１-２０
（１）請求項１の１７行「前記は」は「前記患者接触部は」の誤記ではないか。

（２）請求項１の下２行「前記非患者接触部が前記所定の非平面状の断面形状よりも平坦な形状に付勢されて、前記患者接触部に張力を付与する」との記載は、非患者接触部が平坦な形状ではなく非平面状（湾曲状）の断面形状とされている図２９などの開示内容と整合しない。何が非患者接触部を平坦な形状へと付勢しているのか、付勢されて平坦な形状とされた非患者接触部がどのようにして患者接触部に張力を付与するのかなども明確でない。

よって、請求項１-２０に係る発明は明確でない。

＜最後の拒絶理由通知とする理由＞
この拒絶理由通知は、最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知するものである。

＜先行技術文献調査結果の記録＞
・調査した分野　ＩＰＣ　Ａ６１Ｍ　１６／０８
この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら次の連絡先までご連絡ください。電子メール等で補正案等の送付を希望される場合は、その旨を電話でお知らせください。

審査第二部医療機器（PA3E）　小野田達志（おのだ　たつし）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３３４４

審査長／代理	審査官	審査官補
川上　佳	小野田　達志	
３３３２	３１１７	